

1501003-61.2021.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Claudionor Antonio Contri Junior

Comarca: Cruzeiro

Foro: Foro de Cruzeiro

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NATALIA ALVES DE SOUZA

Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

NATÁLIA ALVES DE SOUZA, qualificada nos autos, está sendo acusada de violação ao art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c.c. o art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, no dia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cruzeiro

Foro de Cruzeiro

Vara Criminal

Rua Francisco Marzano, 100, Vila Celestina

CEP: 12710-900 - Cruzeiro - SP

Telefone: (12) 3144-3600 - E-mail: cruzeirocr@tjsp.jus.br

1501003-61.2021.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501003-61.2021.8.26.0621

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NATALIA ALVES DE SOUZA

Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

NATÁLIA ALVES DE SOUZA, qualificada nos autos, está sendo acusada de violação ao art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c.c. o art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, no dia 19 de novembro de 2021, por volta das 15h17, em meio à situação de calamidade pública decorrente da pandemia (Covid-19), na Rua Independência, nº 01, Washington Beleza, nesta cidade e Comarca de Cruzeiro/SP, trazia consigo, para fins de tráfico, 01 (um) tablete de cocaína pesando cerca de 1.094,9 gramas e um tablete de crack, pesando 1.016,7 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A ré constituiu advogado (fls. 61 e 146) e apresentou defesa preliminar (fls. 140/145), demonstrando que possuía inequívoco conhecimento acerca da tramitação dos

autos.

A denúncia foi recebida (fls. 152/154) e a ré citada (fls. 174).

Durante a instrução, foram ouvidas três testemunhas de acusação e a ré foi interrogada (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 219/222).

Através de memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia (fls. 219/222).

A Defesa pediu o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, a aplicação do redutor previsto no § 4º, do art. 33 da Lei de Drogas, a fixação do regime prisional aberto, além da possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 225/234).

É o relatório.

D E C I D O:

Segundo consta na denúncia, policiais militares realizavam patrulhamento pelas imediações do Terminal Rodoviário do Município quando um indivíduo que não quis se identificar informou que uma mulher que havia descido de um dos ônibus que chegou de São Paulo aparentava estar muito aflita.

Os policiais militares decidiram abordar a referida mulher, identificando-a posteriormente como sendo a acusada. No momento da abordagem, a ré admitiu que estava portando entorpecentes e que havia sido contratada para transportar a droga de São Paulo para o município de Cruzeiro.

Assim é que, na mochila da acusada, foram localizados 01 (um) tablete de cocaína pesando cerca de 1094.9 gramas e um tablete de crack pesando 1016.7 gramas, R\$ 91,00 (noventa e um reais) e aparelho celular.

Registre-se que a ré afirmou em solo policial ter sido contratada por traficantes para entregar a droga em Cruzeiro e que, ao chegar no terminal rodoviário, foi contatada por mensagem para que se dirigisse à Rua Afonso Henriques Fortes, no bairro Itagaçaba e que, quando chegasse no local, seria novamente contatada.

Desse modo, as circunstâncias do flagrante e a quantidade das drogas evidenciam a destinação comercial dos entorpecentes.

A materialidade delituosa ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 14/16), auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), fotografia (fls. 20), laudo de constatação provisória (fls. 21/23), exame químico toxicológico (fls. 109/111) e prova oral colhida.

A autoria é certa.

A acusada confirmou a autoria e esclareceu que estava transportando as drogas entre a cidade de São Paulo para esta comarca, recebendo pelo serviço o valor de R\$ 300,00. Esclareceu que conhecia seu contratante, pois residiam no mesmo bairro. Relatou que foi a primeira vez que assim agiu e somente aceitou a proposta porque precisava de dinheiro, pois estava desempregada há três meses (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 219/222).

O Delegado de Polícia Sandro Henrique Franqueira Ramos relatou que policiais estavam de patrulhamento de rotina, quando foram parados por populares, que informaram que uma moça bastante aflita, no terminal rodoviário, estava querendo um táxi, sentido bairro Itagaçaba. Esclareceu que a ré foi abordada e na bolsa dela foi apreendido um quilo de cocaína e um quilo de "crack". Asseverou que ela, em solo policial, comentou que estava realizando o transporte das drogas pelo valor de R\$ 300,00 (trezentos reais), entre a cidade de São Paulo e esta comarca. Disse que a ré autorizou a vistoria em seu aparelho celular, mas não se recordava do conteúdo dele (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 219/222).

O policial militar Alex Sandro da Silva Araújo afirmou que estava em patrulhamento pelas imediações do terminal rodoviário, quando recebeu informações de populares de que uma moça recém desembarcada da cidade de São Paulo, estava nervosa, agitada, e querendo se deslocar até o bairro Itagaçaba. Asseverou que a ré foi abordada e com ela apreendido drogas. Disse que a acusada revelou que foi contratada para fazer o transporte das drogas da cidade de São Paulo para esta comarca (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 219/222).

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar Márcio Faria da Silva, acrescentando que a ré transportava um tablete de cocaína e um tablete de "crack" (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 219/222).

Essas são as provas e convencem sobre a procedência da denúncia.

A ré confirmou a prática delitiva, esclarecendo que sabia que estava transportando drogas, oriunda de São Paulo/SP e com destino ao bairro Itagaçaba, deste município de Cruzeiro/SP, justificando a prática delitiva para amenizar as dificuldades financeiras que vinha enfrentando.

Sua confissão encontrou suporte nos demais elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório, notadamente na prova oral, coincidindo as narrativas com a autoria e o modus operandi descritos na denúncia.

O deslocamento dos agentes policiais ao local não se deu ao acaso, mas sim movidos por prévias informações sobre a atitude suspeita da acusada nas dependências do terminal rodoviário.

Veja-se que os policiais esclareceram a forma como se deu a abordagem, exaltando-se, inclusive, a conduta da acusada, a natureza das substâncias e a forma como estavam sendo transportadas.

Além dos agentes da lei gozarem de presunção de veracidade, prestaram a mesma versão em todas as oportunidades em que foram ouvidos, não havendo nada a indicar que estariam incriminando a ré falsamente.

No caso, a quantidade de droga apreendida com a acusada, qual seja, 997,60 gramas de cocaína e 972,70 gramas de crack, permitiria o fracionamento em pelo menos 11.871 porções, podendo atingir igual número de usuários ou mais, o equivalente a quinze por cento da população deste município de Cruzeiro/SP, movimentando valores próximos a R\$ 118.710,00 (cento e dezoito mil setecentos e dez reais), conforme se permite concluir a experiência jurídica e entendimento exarado em acórdão por este E. Tribunal de Justiça: "Anoto-se que um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente, uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente, e a pedra de crack tem em média 0,200 a 0,250 gramas o que evidencia que a droga apreendida era destinada a entrega a consumo de terceiros. Dessa forma, a quantidade de gramas era suficiente para o comércio e lesar a saúde pública." (TJSP, Ap. 0000152-73.2017.8.26.0286, Rel. Des. Damião Cogan, 5ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 26/10/2017).

A justificativa por ela apresentada para a exploração do tráfico de drogas não é plausível, tampouco serve de excludente da ilicitude. Pelo contrário, ao fim do interrogatório não ficaram dúvidas de que ela conhecia muito bem o caráter ilícito da conduta praticada.

Se por um lado o Ministério Público comprovou satisfatoriamente a prática do delito, o dolo na conduta e o engajamento na vida criminosa, por outro a Defesa não comprovou que o crime se deu mediante coação ou para a sobrevivência da ré e/ou de sua família, tampouco demonstrou se tratar de pessoa "iniciante na vida criminosa", além de maneira deliberada ter escondido a identidade do(s) suposto(s) traficante(s) que a aliciou.

Importante ressaltar que dificuldades financeiras não se erigem em condição autorizadora para a prática de crimes.

Portanto, bem delineado o crime de tráfico de drogas interestadual.

Procedente a denúncia, passa-se à fixação das penas.

Na primeira fase do processo de dosimetria da pena, há de ser considerada a elevada quantidade de droga transportada, substância de altíssimo poder viciante e destruidor, o que revela maior grau de reprovação da conduta delituosa, dado que, conforme dito, permitiria o fracionamento em pelo menos 11.871 porções, podendo atingir igual número de usuários ou mais, que, no caso, atinge quinze por cento da população deste município, evidenciando a intenção de se fazer estoque das substâncias, movimentando valores próximos a R\$ 118.710,00 (cento e dezoito mil setecentos e dez reais), motivos pelos quais se justifica a fixação das penas básicas do delito de drogas em 1/4 (um quarto) acima dos mínimos legais, perfazendo 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na segunda fase, incidente as circunstâncias atenuantes da confissão e da menoridade relativa (fls. 13), as penas são atenuadas em 1/5 (um quinto), perfazendo 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Não se aplica a agravante atinente ao estado de calamidade pública visto que não

ficou demonstrado que se tratou de fator determinante à prática do crime. Na terceira fase, tem-se que a ré poderá ser beneficiada com a redução de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, que será feita com a adoção da fração de 1/6, totalizando 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, no valor unitário mínimo. A fração mínima de redução de fundamenta na significativa quantidade de droga transportada pela ré, com alto poder de disseminação, tornando, pois, passível, da mesma forma, de maior grau de reprovação.

Amparado na norma contida no art. 33, § 3º, do Código Penal, o regime prisional para o desconto da sanção será o inicial fechado, único compatível com a gravidade dos fatos, cujas circunstâncias e consequências foram exaustivamente aqui descritas, além de ser capaz de impor a acusada maior reflexão acerca da perniciosidade de sua conduta e, com isso, acelerar o processo de recuperação almejado pela intervenção estatal ora concretizada.

Agraciada pela ordem concessiva de habeas corpus (fls. 175/180), a ré não deu motivos para o restabelecimento de sua prisão, razão pela qual poderá recorrer em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e o faço para CONDENAR NATÁLIA ALVES DE SOUZA, portadora da cédula de identidade R.G. nº 52.018.231-5, filha de Gilberto de Souza Junior e Laudilene Alves de Farias, como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Transitada em julgado, expeça-se o mandado de prisão e, tão logo noticiado o cumprimento, expeça-se a guia de recolhimento.

Após a expedição da guia, comunique-se o Juízo da Execução, caso haja execução penal em andamento.

As provas trazidas para os autos dão conta de que os objetos e valores apreendidos decorrem e servem à traficância e, por tais motivos, decreto o perdimento dos valores em favor da União, devendo-se a transferência ao FUNAD, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06, e determino a destruição dos objetos, haja vista se enquadrarem no conceito de bem antieconômico, conforme disposto na Portaria nº 1, de 10 de janeiro de 2020, editada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. P. R. e Int.

Cruzeiro, 06 de junho de 2022.

CLAUDIONOR ANTONIO CONTRI JUNIOR
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA